

1501463-60.2021.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... regime inicial fechado para condenados por tráfico. Em vista, ainda, a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Diante disso, e considerando a pena aplicada e por tratar-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501463-60.2021.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501463-60.2021.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2224134/2021 -

DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 3800/2021 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sinesio Augusto Manzini

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra SINESIO AUGUSTO MANZINI pela conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridos no dia 18 de agosto de 2021, às 03h10, Rua São Pedro, s/n, próximo à marginal A da Rodovia SP-101, Jardim Santa Emília, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que o réu em concurso de agentes com indivíduo não identificado, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 37 porções de cocaína, com peso aproximado de 49 gramas, e 18 porções de maconha, com peso aproximado de 106 gramas em desacordo com determinação legal ou Regulamentar (fls. 99/101).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 33/35.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 121/139).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 01/12/2021 (fls. 191/193).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09), pela guia de depósito judicial (fls. 106), pelo laudo pericial (fls. 109/111) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A alegação de vício no auto de constatação não merece acolhimento, tendo em vista a previsão constante no art.50, §10, da Lei 11343/06. E ainda que assim não se entenda, qualquer mácula restou sanada pelo laudo pericial de fls. 109/111, em relação ao qual não há exigência legal de ser atestado e lavrado por dois peritos, como se colhe do art. 159, caput, do CPP.

Assim é que o laudo é hígido, firmado por pessoa competente, tendo sido atestada a natureza dos entorpecentes.

A autoria também é certa.

Os policiais militares Raul Calieran e Oseas Barbosa Ferreira afirmaram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido pelo tráfico, quando avistaram dois indivíduos, sendo que um estava entregando uma bolsa ao outro. Sinesio era quem recebia a bolsa. Então, ao se aproximar para proceder a abordagem, ambos saíram correndo em direção a uma mata existente no local, sendo que o acusado, que estava com a bolsa, foi seguido por ele. No meio do caminho o réu jogou o objeto ao chão e caiu na lama; enquanto o outro indivíduo conseguiu fugir. Na bolsa foram localizados 37 pinos de cocaína e 18 porções de maconha, além de R\$220,00 em dinheiro. Questionado, o réu negou o crime e disse que apenas estava com um colega. Não o conheciam.

Em sede de interrogatório, o réu afirmou que recebeu a bolsa contendo as drogas com a chegada dos policiais; o traficante para se eximir, entregou-lhe a bolsa; correu porque se assustou com a chegada de duas pessoas; foi ao local para comprar drogas; é usuário de maconha e cocaína, tendo sido internado em 2020; está internado atualmente; o dinheiro não estava na bolsa, mas lhe pertencia; trabalha em frigorífico; morava 50 minutos do local; disse foi à pé ao local, onde era de seu costume comprar drogas.

Embora o réu negue a conduta, dizendo que foi ao local para comprar drogas, os policiais militares afirmaram de maneira firme e coesa que o acusado foi visto com outro indivíduo recebendo uma bolsa, na qual foram encontrados os entorpecentes apreendidos e quantia relevante de dinheiro.

Note-se que somente após a entrega da bolsa foi quando os policiais se movimentaram para a abordagem, quando, então, foram vistos e só, após, se deu a fuga. Veja-se que o réu empreendeu fuga com a bolsa, dispensando-a no percurso, em situação incompatível com quem tivesse recebido a bolsa de surpresa, como disse.

Não se pode, ainda, perder de vista que o réu estava distante de sua residência, não sendo crível que tivesse ido naquele horário tarde da noite e naquele local distante para adquirir drogas.

Não é incomum que usuários se envolvam no tráfico, tanto para fins de renda, como para prover o próprio vício.

Ademais, muito embora não tenha sido avistado em situação própria de venda, anoto que a elevada quantidade e forma de guarda, além da quantia relevante em dinheiro apreendida em seu poder, sem origem lícita demonstrada, revelam que as porções não se destinavam a consumo próprio.

Portanto, a partir dos depoimentos colhidos, é certo que o acusado estava na posse

dos entorpecentes apreendidos, pelo que a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11343/06, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Deve-se, reconhecer, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu, primário e de bons antecedentes, pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

A causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa, fatores que se aplicam à espécie.

Nessas condições passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico, adotado pelo Código Penal (CP, art. 68).

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, a quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, foi considerada para fins de fixação do percentual de redução na terceira fase, pelo que fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena, sendo de rigor a redução do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, o que faço no grau máximo de 2/3, pelo que diminuo a pena para 1 (ano) e 8 (oito) meses de reclusão e 188 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve-se atentar para a decisão do C. STF no Habeas Corpus 111.840/ES, em que o Plenário declarou a inconstitucionalidade da regra que obriga a fixação do regime inicial fechado para condenados por tráfico. Em vista, ainda, a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Diante disso, e considerando a pena aplicada e por tratar-se de tráfico privilegiado, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o acusado não esteve preso em razão desse processo.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu SINESIO AUGUSTO MANZINI, RG: 39981442, CPF:

473.342.368-31, nascido em 05/11/1997, natural de Campinas - SP, filho de Paulo Roberto Manzini e Eline Dalva Benedito Manzini, como incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/06 submetendo-a à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 188 dias-multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 03 salários mínimos à entidade pública ou

privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA